

ЮРИДИЧНИЙ РОЗДІЛ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Інтелектуальна власність та обмеження використання

АДРЕСНИЙ ДОКУМЕНТ

Підготовлено виключно для оцінювання концепції уповноваженими представниками та працівниками АТ «НСТУ».

Підготовлено незалежним розробником

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Інтелектуальна власність та обмеження використання

1. Статус і призначення документа

Ця презентація та пов'язаний із нею демонстраційний прототип мобільного застосунку підготовлені незалежним розробником як адресна концептуальна пропозиція для Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» — АТ «НСТУ».

Презентація призначена виключно для оцінювання запропонованої концепції уповноваженими представниками та працівниками АТ «НСТУ».

Презентація і прототип:

- не є офіційним продуктом АТ «НСТУ»;
- не створювалися на замовлення АТ «НСТУ»;
- не є корпоративним, партнерським або спільним проектом з АТ «НСТУ»;
- не свідчать про схвалення, підтримку, фінансування або рекомендацію з боку АТ «НСТУ»;
- не підтверджують наявності договірних, агентських, представницьких або партнерських відносин між автором прототипу та АТ «НСТУ».

До отримання окремого письмового погодження АТ «НСТУ» прототип не може позиціонуватися як офіційний застосунок, сервіс або продукт Суспільного Мовлення.

2. Матеріали та айдендика Суспільного

Назви «Суспільне», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Новини», інші назви брендів Суспільного, а також відповідні логотипи, торговельні марки, графічні елементи, кольори, шрифти, візуальна айдендика та інші засоби індивідуалізації належать АТ «НСТУ» та/або відповідним правовласникам.

Тексти, заголовки, фотографії, ілюстрації, відео, аудіоматеріали, зображення, фрагменти публікацій, елементи інформаційних стрічок, скриншоти та інший контент, джерелом якого є ресурси Суспільного, належать АТ «НСТУ», авторам матеріалів та/або іншим зазначеним правовласникам.

Відсутність окремої позначки про авторство або належність прав біля конкретного матеріалу, зображення чи елемента інтерфейсу не означає відсутності правової охорони, відмови правовласника від своїх прав або передання таких прав автору презентації.

Використання зазначених матеріалів у демонстраційному прототипі не означає їх привласнення, реєстрацію прав на них або заявлення автором презентації будь-яких виключних прав щодо таких матеріалів.

3. Матеріали третіх осіб

Окремі публікації Суспільного можуть містити фотографії, відео, тексти або інші матеріали, права на які належать інформаційним агентствам, авторам, фотографам, партнерам або іншим третім особам.

Такі матеріали не повинні використовуватися в прототипі без окремої перевірки правового статусу та, за необхідності, письмового дозволу відповідного правовласника.

Зокрема, не допускається використання матеріалів із зазначенням AP, Reuters, AFP, Getty Images, UNIAN або інших сторонніх агентств і правовласників без належного дозволу.

4. Обмеження поширення

Ця презентація є адресним документом і не призначена для:

- публікації у відкритому доступі;
- розміщення на вебсайтах, у соціальних мережах або портфоліо;
- передачі особам, які не беруть участі в оцінюванні пропозиції;
- рекламного або маркетингового використання;
- продажу, перепродажу чи ліцензування третім особам;
- розміщення демонстраційного застосунку в App Store, Google Play або інших каталогах;
- використання прототипу як чинного інформаційного продукту чи медіасервісу.

Будь-яке подальше використання назв, айдентики, контенту або матеріалів Суспільного можливе лише після отримання відповідного погодження та врегулювання прав у письмовій формі.

5. Відсутність ліцензії та офіційного погодження

Передача цієї презентації АТ «НСТУ», її перегляд, обговорення або оцінювання не означають автоматичного надання будь-якій стороні ліцензії, дозволу або права на використання об'єктів інтелектуальної власності іншої сторони.

Презентація не повинна тлумачитися як підтвердження того, що АТ «НСТУ» надало дозвіл на використання своїх торговельних марок, логотипів, айдентики, контенту або інших матеріалів за межами обмеженої демонстрації запропонованої концепції.

6. Права автора прототипу

Оригінальні елементи, створені безпосередньо автором прототипу, зокрема:

- концепція мобільного застосунку;
- структура та логіка інтерфейсу;
- оригінальні UI/UX-рішення;
- програмний код;
- технічна архітектура;
- власні графічні елементи;
- анімації;
- структура презентації;
- технічні описи;
- авторські тексти та документація,

залишаються об'єктами інтелектуальної власності їх автора до моменту укладення окремого письмового договору, яким прямо визначатиметься передання або ліцензування відповідних майнових прав.

Надання доступу до PDF-презентації, відеодемонстрації, тестової збірки чи вихідного коду не означає автоматичного передання майнових прав інтелектуальної власності.

Матеріали, айдентика та контент Суспільного, інтегровані в прототип, не входять до обсягу прав автора прототипу.

7. Подальша доля прототипу

У разі відсутності зацікавленості з боку АТ «НСТУ»:

- прототип не буде публікуватися або комерціалізуватися як продукт Суспільного;
- подальше використання назв, логотипів, айдентики та контенту Суспільного буде припинено;
- прототип не буде розміщений у магазинах застосунків або запропонований третім особам як застосунок для Суспільного;
- матеріали Суспільного не використовуватимуться автором у рекламі, портфоліо або інших публічних презентаціях без окремого письмового дозволу.

Це обмеження не поширюється на загальні технічні знання, універсальні програмні компоненти, архітектурні підходи та інші оригінальні напрацювання автора, які не містять матеріалів, айдентики або інших об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

8. Джерела матеріалів

Усі використані у прототипі сторонні матеріали мають супроводжуватися зазначенням джерела та, якщо доступно, автора або іншого правовласника.

Перелік використаних матеріалів, джерел, авторів, посилань та дат доступу доцільно навести в окремому додатку до презентації.

9. Умови подальшої співпраці

Створення, публікація, передання користувачам або комерційна експлуатація повнофункціонального застосунку з використанням брендів, матеріалів чи контенту Суспільного можливі лише після письмового погодження відповідного обсягу прав, технічних умов, правил використання бренду та умов співпраці з АТ «НСТУ».